

建物賃貸借契約書

賃貸人（以下「甲」という。）と賃借人（以下「乙」という。）は、後記の建物（以下「本物件」という。）について、次のとおり賃貸借契約（以下「本契約」という。）を締結する。

【頭書】

(1) 賃貸借の目的物（本物件の表示）

名称・号室	
所在地	
建物の構造	造 階建 （ 階部分）
間取り	D K／L D K 間
専有面積	約 m ²
附属設備等	

(2) 契約期間

始期	令和 年 月 日 から
終期	令和 年 月 日 まで（ 年 か月間）
更新	☐ 更新できる ／ ☐ 更新しない（定期建物賃貸借は別途書面を要する）

(3) 賃料及び共益費

賃料（月額）	金 円
共益費（月額）	金 円
支払期限	毎月 日までに翌月分を支払う
支払方法	☐ 口座振込 ／ ☐ その他（ ） 振込先：

(4) 敷金等

敷金	金 円（賃料 か月分）
礼金	金 円（賃料 か月分）

(5) 連帯保証人の極度額

極度額	金	円（民法第 465 条の 2 に基づく個人根保証の限度額）
-----	---	-------------------------------

第 1 条（契約の締結）

甲は、頭書(1)に記載する本物件を乙に賃貸し、乙はこれを賃借する。

第 2 条（契約期間及び更新）

- 1 本契約の期間は、頭書(2)に記載するとおりとする。
- 2 甲及び乙は、協議の上、本契約を更新することができる。

第 3 条（使用目的）

乙は、専ら居住の用に供する目的で本物件を使用するものとし、これを変更してはならない。

第 4 条（賃料）

- 1 乙は、頭書(3)に記載する賃料を、毎月頭書(3)に定める期限までに、頭書(3)に定める方法により甲に支払わなければならない。
- 2 1 か月に満たない期間の賃料は、当該月の日数によって日割計算した額とする。
- 3 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、協議の上、賃料を改定することができる。
 - 一 租税その他の負担の増減により賃料が不相当となった場合
 - 二 経済事情の変動により賃料が不相当となった場合
 - 三 近傍同種の建物の賃料に比較して賃料が不相当となった場合

第 5 条（共益費）

- 1 乙は、階段・廊下等の共用部分の維持管理に要する費用（共益費）として、頭書(3)に記載する額を、賃料とともに甲に支払うものとする。
- 2 甲及び乙は、共用部分の維持管理に要する費用の増減により共益費が不相当となった場合には、協議の上、共益費を改定することができる。

第 6 条（敷金）

- 1 乙は、本契約から生じる債務の担保として、頭書(4)に記載する敷金を甲に預け入れるものとする。

- 2 乙は、本物件を明け渡すまでの間、敷金をもって賃料その他の債務と相殺することができない。
- 3 甲は、本物件の明渡しがあったときは、遅滞なく、敷金の全額を無利息で乙に返還しなければならない。ただし、明渡し時に乙に賃料の滞納、原状回復に要する費用の未払その他本契約から生じる債務の不履行があるときは、甲は、その債務額を敷金から差し引いた残額を返還する。
- 4 前項ただし書の場合、甲は、敷金から差し引く債務の額の内訳を乙に明示しなければならない。

第7条（禁止又は制限される行為）

- 1 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の全部又は一部について、賃借権を譲渡し、又は転貸してはならない。
- 2 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造又は模様替えを行ってはならない。
- 3 乙は、本物件の使用に当たり、次に掲げる行為を行ってはならない。
 - 一 銃砲、刀剣類又は爆発性・発火性を有する危険物等を製造又は保管すること
 - 二 大型金庫その他の重量物を搬入し、又は本物件に著しい荷重の負担となる行為をすること
 - 三 近隣に著しい迷惑となる騒音、振動、臭気等を発生させること
 - 四 あらかじめ甲の承諾を得ることなく、犬・猫等の動物を飼育すること

第8条（契約期間中の修繕）

- 1 甲は、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。ただし、乙の責めに帰すべき事由により必要となった修繕に要する費用は、乙が負担する。
- 2 乙は、本物件について修繕を要する状態が生じたときは、速やかに甲にその旨を通知し、修繕の必要について協議するものとする。
- 3 電球・蛍光灯・ヒューズの取替えその他費用が軽微な修繕は、乙が自らの費用負担で行うことができ、この場合は甲への通知を要しない。

第9条（反社会的勢力の排除）

- 1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、自ら（役員等を含む。）が暴力団、暴力団員その他の反社会的勢力（以下「反社会的勢力」という。）に該当しないこと、及び反社会的勢力と関係を有しないことを確約する。
- 2 乙は、本物件の使用に当たり、自ら又は第三者を利用して、暴力的行為、脅迫的言動、業務妨

害行為等を行ってはならない。

3 乙は、本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の用に供してはならない。

第10条（甲からの解除）

1 甲は、乙が次の各号に掲げる義務に違反した場合において、相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を解除することができる。

- 一 第4条第1項に規定する賃料支払義務
- 二 第5条第1項に規定する共益費支払義務
- 三 その他本契約に基づき生じる金銭の支払義務

2 甲は、乙が次の各号に掲げる義務に違反し、これにより甲乙間の信頼関係を著しく破壊したと認められるときは、催告することなく、本契約を解除することができる。

- 一 第3条に規定する本物件の使用目的遵守義務
- 二 第7条各項に規定する義務
- 三 第9条各項に規定する義務

第11条（乙からの解約）

1 乙は、甲に対して少なくとも 日前までに解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができる。

2 前項にかかわらず、乙は、解約申入れの日から 日分の賃料（賃料の日割計算額）を甲に支払うことにより、解約申入れの日から起算して 日を経過する日より前であっても、本契約を解約することができる。

第12条（明渡し）

1 乙は、本契約が終了する日までに（第10条の規定により解除された場合は直ちに）、本物件内のすべての乙の所有物を収去し、本物件を原状に復した上で甲に明け渡さなければならない。

2 乙は、明渡しを遅延したときは、契約終了日の翌日から明渡し完了の日までの間、賃料及び共益費相当額の損害金を甲に支払わなければならない。

第13条（原状回復）

1 乙は、通常の使用及び収益によって生じた本物件の損耗並びに本物件の経年変化を除き、本物件を原状に回復しなければならない。

- 2 原状回復の内容及び方法については、甲及び乙は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の趣旨に従い、誠実に協議して定めるものとする。

第14条（立入り）

- 1 甲は、本物件の防火、本物件の構造の保全その他本物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に立ち入ることができる。
- 2 乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲の立入りを拒否することはできない。
- 3 甲は、火災等の緊急の事情があり、本物件内への立入りが必要であると認められる場合には、あらかじめ乙の承諾を得ることなく、本物件内に立ち入ることができる。この場合、甲は、立入り後速やかにその旨を乙に通知しなければならない。

第15条（連帯保証人）

- 1 連帯保証人（以下「丙」という。）は、乙と連帯して、本契約から生じる乙の一切の債務を負担するものとする。
- 2 丙が負担する債務の極度額は、頭書(5)に記載する額とする。

第16条（協議）

甲、乙及び丙は、本契約書に定めのない事項及び本契約書の条項の解釈について疑義が生じたときは、民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議の上、これを解決するものとする。

第17条（特約事項）

本契約について、甲乙間で次のとおり特約する。

本契約を証するため、本書2通を作成し、甲、乙及び丙が記名押印の上、各自その1通を保有する。

令和 年 月 日

（甲）賃貸人

住 所

氏名（名称）

④

(乙) 賃借人

住 所

氏名 (名称)

印

(丙) 連帯保証人

住 所

氏 名

印

極度額 金 円